

1522508-26.2021.8.26.0228
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/08/2022
... (fls. 209/211).

O réu confessou o tráfico de drogas na fase policial (fls. 12).

Em juízo, Elizeu José afirmou que as 10 porções de cocaína apreendidas em sua posse destinavam-se ao consumo pessoal. Iria usá-las durante a semana. Justificou sua presença no local do fato afirmando que o filho estuda na praça ao lado. Confessou o tráfico na delegacia de polícia porque ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
5ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522508-26.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1522508-26.2021.8.26.0228
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253586/2021 - 21º D.P. VILA MATILDE, 20303335 - 21º D.P. VILA MATILDE, 2128/21/221 - 21º D.P. VILA MATILDE, 2253586 - 21º D.P. VILA MATILDE
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ELIZEU JOSÉ ALVES FERREIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

ELIZEU JOSÉ ALVES FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como

incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06 porque, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 18h15, na Rua Felipe Salomão, 1, Vila Matilde, neste município, guardava, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 10 porções de cocaína (pesando 6,2 gramas), substância entorpecente e que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 70/72 e 160).

Recebida a denúncia (fls. 162), foi o réu citado (fls. 174). Apresentou resposta à acusação (fls. 178). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 182/184), procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal.

A Defensoria Pública requereu absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a aplicação do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 2/5), auto de exibição e apreensão (fls. 6 e 7), auto de constatação (fls. 28/30) e laudo de exame pericial (fls. 209/211).

O réu confessou o tráfico de drogas na fase policial (fls. 12).

Em juízo, Elizeu José afirmou que as 10 porções de cocaína apreendidas em sua posse destinavam-se ao consumo pessoal. Iria usá-las durante a semana. Justificou sua presença no local do fato afirmando que o filho estuda na praça ao lado. Confessou o tráfico na delegacia de polícia porque a esposa foi ameaçada, disse o réu.

O policial civil Marcelo Donizeti Januário informou que o a praça onde preso o réu é conhecida como ponto de tráfico de drogas. Assim, após breve campanha de 10 ou 15 minutos, pôde observar Elizeu realizando duas ou três vendas de drogas, que ele apanhava junto a um muro e entregava ao comprador em troca de dinheiro. Antes de ser preso, ele tentou fuga. Tinha 10 reais nas mãos. No muro de onde ele retirava as drogas foram apreendidos 10 papелotes de cocaína.

O PC Athayde Trivellato Candido dos Passos informou que o local onde preso o réu é ponto de tráfico localizado detrás de uma escola. Em curta campanha, presenciou o réu efetuando duas ou três vendas. Em seu poder havia cerca de 10 reais. No local de onde ele apanhava as drogas (um cano dentro de um muro) apreendeu 10 ou 15 porções de cocaína. Daniele, esposa do réu, estava no local e disse que apenas levava uma marmitta para ele.

A condenação é de rigor.

O réu confessou o tráfico de drogas na fase policial.

Em juízo admitiu a posse das drogas, mas retratou-se sobre o intuito mercantil.

Pois bem. A confissão extrajudicial encontrou bom amparo nos depoimentos dos policiais autuantes.

Com efeito, os policiais civis Marcelo e Athayde narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes, revelaram ter presenciado o acusado efetuando duas ou três vendas de drogas em uma praça. Em seu

poder apreenderam pequena soma em espécie; no local de onde ele retirava as drogas encontraram 10 porções de cocaína.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade (Apelação Criminal nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

Logo, a confissão extrajudicial e os depoimentos dos policiais autuantes foram conjunto probatório sólido e plenamente apto ao édito condenatório.

Passa-se à dosimetria das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Estabelece-se a pena-base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Matheus confessou a prática do crime na fase policial e a confissão serviu de fundamento a esta sentença (Súmula 545 do STJ). Suas penas, contudo, não podem ser reduzidas para aquém do mínimo consoante o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

É caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006. O réu é primário e desprovido de antecedente criminal, não havendo nos autos, além da própria conduta objeto desta ação penal, indicativo concreto de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse à prática de crimes. O fato de responder a outra ação penal, no caso, não pode ser considerado em seu desfavor, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Há sempre a possibilidade de absolvição. Assim, em face da pequena quantidade e da única espécie de droga apreendida, aplica-se a causa de redução em 2/3 atingindo 1 ano, 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

Consideradas as peculiaridades do caso, especialmente o “quantum” de pena, a primariedade e a ausência de antecedentes, consoante, ademais, o disposto pelas Súmulas 718 do STF (A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada) e 440 do STJ (Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito), estabelece-se o regime prisional aberto.

Por fim, presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade, impondo-lhe mais outros 10 dias-multa.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar ELIZEU JOSÉ ALVES FERREIRA DOS SANTOS por infração ao artigo 33, "caput", c.c. o parágrafo 4º da Lei 11.343/2006 às penas de 1 ano, 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime prisional inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade, e outros 10 dias-multa.

O réu poderá recorrer em liberdade, porque ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se à autoridade policial.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2003, decreta-se a perda em favor da União dos valores apreendidos.

Oficie-se ao juízo de Pernambuco informando sobre a prisão do acusado, conforme requerimento formulado pelo D. Promotor de Justiça.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 17 de agosto de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA